

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

יוראי להב הרצנו
יסמין פרידמן
נעמה לזימי
מיכל שיר סגמן
סימון דוידסון
משה טור פז
ולדימיר בליאק
נאור שירי
מטי צרפתי הרכבי
רון כץ
דבי ביטון

פ/25/623

הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון – היטל על שקית נשיאה חד-פעמית),
התשפ"ג–2022

- תיקון סעיף 4 1. בחוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו–2016¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4 –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "קמעונאי גדול" יבוא "עוסק" ואחרי "שקית נשיאה חד פעמית" יבוא "לרבות בעסקת מכר מרחוק";
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "קמעונאי גדול" יבוא "עוסק";
- (3) בסעיף קטן (ד), במקום "קמעונאי גדול" יבוא "עוסק".
- תיקון סעיף 5 2. בסעיף 5 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ב) במקום "60 אגורות" יבוא "1 שקלים חדשים";
- (2) בסעיף קטן (ג), במקום "יקבע" יבוא "רשאי לקבוע".
- תיקון סעיף 6 3. בסעיף 6(ב)(1) לחוק העיקרי, המילים "שקיות מהים ומחופיו" ימחקו.

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 698.

- ביטול סעיף 40 .4 סעיף 40 לחוק העיקרי – בטל.
- תחילה .5 תחילתו של חוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

שקיות הנשיאה החד-פעמיות יוצרות כמות גדולה ועודפת של פסולת, שאינה מתפרקת במשך מאות שנים, מזהמת את הסביבה, את השטחים הפתוחים, את החופים ואת הים.

כיום, החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות מחייב גביית תשלום בסך 10 אגורות עבור כל שקית חד-פעמית שנמסרת בחנויות המוגדרות כ"קמעונאי גדול", בעוד שעסקים בינוניים וקטנים אינם מוכרחים לגבות תשלום זה. לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה נמצא כי גביית התשלום עבור השקיות האמורות הינו מנגנון אפקטיבי לצמצום השימוש בהן – משנת 2016, בה נכנס החוק לתוקף, נרשמה ירידה של כ- 80% בשימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות. כמו כן, חלה הפחתה של בין 78% (ב-2017) ל- 72% (ב-2020) בכמות השקיות שנרכשה על ידי קמעונאים.

מטרת הצעת חוק זו היא להרחיב את החובה לגבות תשלום על שקיות נשיאה חד-פעמיות כך שתחול גם בעסקים בינוניים וקטנים. כך, שלאחר שככל הנראה ציבור גדול כבר התרגל שלא לצרוך שקיות נשיאה חד-פעמיות בעת עריכת קניות ברשתות הגדולות, יתרחב הרגל זה גם לצמצום צריכת שקיות אלה בעת עריכת קניות בבתי העסק הבינוניים והקטנים, והשימוש בשקיות מזהמות אלה ימשיך ויפחת.

סעיף 1 בהצעה מרחיב, כאמור, את החובה לגבות תשלום עבור מכירה או מסירה של שקיות נשיאה חד-פעמיות לכלל העסקים בישראל. מוצע כי החובה לגבות תשלום עבור מכירת השקיות או מסירתן כאמור, לא תחייב עוסקים שאינם קמעונאים גדולים בתשלום ההיטל שנגבה לקרן לשמירת הניקיון, והתשלום שנגבה עבור השקיות יהפוך לחלק מההכנסות הרגילות של אותם עוסקים.

מטרת תיקון זה היא ליצור תמריץ חיובי עבור עסקים קטנים לביצוע החוק ללא תוספת בירוקרטיה. במסגרת בחינה שבוצעה במשרד להגנת הסביבה, נמצא כי הצמצום בשימוש בשקיות חד-פעמיות בעסקים בינוניים וקטנים יתרחש גם ללא צורך בתשלום היטל לקרן. בנוסף, החוק אינו מוסיף חובת דיווח לעוסקים בינוניים וקטנים כפי שנדרש מהקמעונאים הגדולים, על מנת למנוע עודף רגולציה והשתת עלויות כבדות על בעלי עסקים אלה.

עוד מוצע בסעיף 1 להצעת החוק, להבהיר את החובה החלה על עוסקים לגבות תשלום עבור שקיות נשיאה חד-פעמיות גם בעסקת מכר מרחוק (אונליין), על אף שהחובה החוקית לגבות תשלום עבור שקיות אלה גם בעסקאות מכר מרחוק חלה כבר כיום, בפועל, ברשתות גדולות רבות לא נגבה תשלום על שקיות אלה ברכישות הנעשות מרחוק. זאת כאשר הרשתות משתמשות בשקיות רבות לעטיפת המזון שנשלח. מוצע אם כן להבהיר בנוסח החוק את קיומה של חובה זו ולהגביר את היכולת לאכוף את קיומה.

בסעיף 2 להצעה מוצע להעלות את סכום ההיטל המרבי המוטל על השימוש בשקיות, שמותר לשר להגנת הסביבה לקבוע לפי הוראות החוק, מ-60 אגורות לשקל אחד. זאת על מנת לאותת כי הצורך למגר את השימוש בשקיות גדול מכפי שהיה צפוי בעת אישור החוק המקורי, ולהעניק לשר גמישות פעולה רחבה יותר בעתיד כדי להביא למיגור השימוש בשקיות ללא צורך בחקיקה נוספת. עוד מוצע לתקן את סעיף 5(ג)

לחוק כך שהשר יהיה רשאי, ולא חייב, לקבוע את היעדים לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות. לאחר בחינה שבוצעה במשרד להגנת הסביבה, נמצא כי אין הכרח בקביעת יעדים בחקיקה לצורך השגת מטרות החוק. לפיכך, נמצא כי יש מקום להותיר על כנה את הסמכות לקבוע יעדים לצמצום השימוש, אך ללא הכרח לעגנם בתקנות בלוח זמנים קצוב. בהמשך לכך, מוצע בסעיף 5 להצעה לבטל את סעיף 40 לחוק, הקובע לוחות זמנים לקביעת היעדים האמורים בתקנות. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת (פ/3010/24). הצעת החוק זהה לפ/3010/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)